

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2539 นาย เลิศชัย ศรีกูเรธา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/9

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 25, มาตรา 26
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25
วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะ
กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความ
สามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นผู้
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความอุทธรณ์ และตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติ
ว่าในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 25หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
ตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความ
แจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณีดังนี้
เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอเพิ่มค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่ 4
มิถุนายน 2533และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับความอุทธรณ์ในวัน

เดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน คือวันที่ 3 สิงหาคม 2533 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2533 โจทก์ก็ต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 60 วัน คือต้องฟ้องคดีภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2534 การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว โจทก์จึงสิ้นสิทธิฟ้องร้อง

สิทธิของผู้ได้รับเงินค่าทดแทนที่จะฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มิได้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งคือ กรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ดังนี้ เมื่อรัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์หาสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีที่วินิจฉัยเกินกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ไม่

กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เป็นกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ มิใช่อายุความ การที่มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ให้แก้ไขการกำหนดราคาเบื้องต้นและโจทก์ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ไม่ทำให้กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิสะดุดหยุดลงและเริ่มต้นใหม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของอาคารชุดเลขที่ 295/3 ซอยราชปรารภ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 10234 ตำบลมักกะสัน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 เมษายน 2533 จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนและอาคารของโจทก์ต้องถูกทุบทิ้ง ให้ไปรับเงินค่าทดแทนอาคารของโจทก์ที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน 6,380,734.10 บาท โจทก์ได้รับแล้วแต่ค่าทดแทนไม่เป็นธรรม จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2533 ขอให้จ่ายค่าทดแทนให้โจทก์รวมเป็นเงิน 46,854,500 บาทต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าเห็นด้วยกับราคาประเมินค่าทดแทนของจำเลยที่ 1 การกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เข้าตรวจสอบอาคารโดยไม่มีผู้ใดนำตรวจสอบ จำเลยที่ 1 ประเมินราคาโดยสำรวจจากภายนอกไม่ได้ประเมินราคาเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งภายในและรายละเอียดของโครงสร้าง บริษัทสากลร่วมธุรกิจจำกัด ประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารของโจทก์ เป็นเงิน 26,099,600 บาท ซึ่งต่างจากราคาประเมินของจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 19,718,865.90 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายได้รับค่าทดแทนน้อยกว่าความเป็นจริง และโจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2533 จนถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 2,834,586.70 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 22,553,451 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 19,718,865.90 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2533 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จในวันที่ 3 สิงหาคม 2533 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าว โจทก์จึงมี

สิทธิฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดหกสิบวันดังกล่าว โจทก์นำคดีมาฟ้อง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 และยังพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของอาคารเลขที่ 295/3 ซอยราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปลูกอยู่บนที่ดินโฉนด เลขที่ 10234 ตำบลมักกะสัน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มกราคม 2531 มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้อง ที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไทเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขต พระโขนงกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างทาง พิเศษระบบทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์ ที่ดินที่ ตั้งอาคารของโจทก์อยู่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ คณะ กรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กำหนดค่าทดแทนอาคารของโจทก์เป็นเงิน 6,380,734.10 บาท จำเลยที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2532 ให้โจทก์ไปรับค่าทดแทนดังกล่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2533 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายและค่าทดแทน

ทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษโดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2533 โจทก์อุทธรณ์ขอเพิ่มค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่ 7 มิถุนายน 2533 จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทน วันที่ 18 มีนาคม 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งโจทก์ว่าได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับจำนวนเงินค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 23 มีนาคม 2535 ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2536 จำเลยที่ 1 จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่โจทก์ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 จำนวน 1,042,611.95 บาท

คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องร้องภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติว่า ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์มาตรา 26 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี เห็นว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2533 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำอุทธรณ์ในวันเดียวกันตามเอกสารหมายเลข ล.15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน คือวันที่ 3 สิงหาคม 2533 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2533 โจทก์จึงต้อง

ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา 60 วัน คือต้องฟ้องคดีภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2534 แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 ซึ่ง พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ดังนั้นโจทก์จึงสิ้นสิทธิฟ้องร้อง ที่โจทก์ฎีกาว่าในกรณีที่ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว แม้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยจะวินิจฉัยเมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ โจทก์ก็มี สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น เห็นว่า สิทธิของผู้ได้รับเงินค่าทดแทนที่จะฟ้องคดีต่อ ศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มิได้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัย อุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ดังนี้ เมื่อรัฐมนตรีมิได้ วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์หา มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีที่ วินิจฉัยเกินกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ไม่

คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายว่า การที่มีประกาศคณะรักษา ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ให้แก้ไขการกำหนดราคาเบื้องต้นและโจทก์ ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงและเริ่มต้นใหม่ คดีของโจทก์ จึงไม่ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรค หนึ่งเป็นกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิมิใช่อายุความ การที่มีประกาศคณะรักษา ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 ให้แก้ไขการกำหนดราคาเบื้องต้นและโจทก์ ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นหาทำให้กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิสะดุดหยุดลงและเริ่ม ต้นใหม่งดโจทก์ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-สุทธิ นิชโรจน์-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>